QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA CASTRO MOTA DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA

CNPJ nº 69.893.229/0001-07 – NIRE 23201187452

Pelo presente instrumento particular, os abaixo qualificados:

RAIMUNDO NONATO CASTRO FILHO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2000123456781 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 212.536.260-06, residente e domiciliado na Rua São Pedro, nº 1.345, Centro, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63010-010;

GERMANA CASTRO LEITE, brasileira, casada sob o regime da separação convencional de bens, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 98007654321 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 335.672.125-91, residente e domiciliada na Rua Santa Luzia, nº 402, Salesianos, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63050-120;

EXPEDITO MOTA SOBRINHO, brasileiro, viúvo, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 89002233445 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 421.445.976-85, residente e domiciliado na Rua Teófilo Siqueira, nº 77, Centro, Crato/CE, CEP 63100-140; e

FRANCISCA VALDENIA MOTA TAVARES, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, farmacêutica, portadora da cédula de identidade RG nº 2004556677889 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 868.307.407-20, residente e domiciliada na Rua Major Sampaio, nº 1.018, Centro, Barbalha/CE, CEP 63180-000;

únicos sócios da sociedade empresária limitada CASTRO MOTA DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA, com sede na Avenida Padre Cícero, nº 4.120, São José, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63024-015, inscrita no CNPJ sob o nº 69.893.229/0001-07, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23201187452 e alterações posteriores, resolvem alterar e consolidar o contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes.

I – DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social, atualmente de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), é elevado para R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), mediante a capitalização de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) registrados na conta de reservas de lucros, com a emissão de 800.000 (oitocentas mil) novas quotas, atribuídas aos sócios na proporção de suas participações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CLASSES DE QUOTAS

As quotas passam a dividir-se em duas classes, denominadas classe A e classe B, de igual valor nominal e com os mesmos direitos patrimoniais, cabendo as quotas classe A aos sócios RAIMUNDO NONATO CASTRO FILHO e GERMANA CASTRO LEITE, e as quotas classe B aos sócios EXPEDITO MOTA SOBRINHO e FRANCISCA VALDENIA MOTA TAVARES, com os direitos de indicação de administradores previstos na Cláusula Oitava do contrato consolidado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade fica reorganizada na forma da Cláusula Oitava do contrato consolidado abaixo transcrito, revogadas as disposições anteriores sobre a matéria.

CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em razão das alterações acima, os sócios resolvem consolidar o contrato social, que passa a vigorar com a redação seguinte.

II – CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade gira sob a denominação CASTRO MOTA DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA e tem sede na Avenida Padre Cícero, nº 4.120, São José, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63024-015, podendo abrir filiais e depósitos em qualquer localidade, por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

A sociedade tem por objeto o comércio atacadista de bebidas em geral, águas minerais, refrigerantes, sucos e bebidas alcoólicas, a distribuição desses produtos a varejistas e o transporte rodoviário de cargas próprias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO E DO PRAZO

A sociedade iniciou suas atividades em 4 de maio de 2009 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), dividido em 2.400.000 (dois milhões e quatrocentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas:

Sócio	Classe	Quotas	Valor (R$)	Participação
RAIMUNDO NONATO CASTRO FILHO	A	600.000	600.000,00	25%
GERMANA CASTRO LEITE	A	600.000	600.000,00	25%
EXPEDITO MOTA SOBRINHO	B	600.000	600.000,00	25%
FRANCISCA VALDENIA MOTA TAVARES	B	600.000	600.000,00	25%
Total	—	2.400.000	2.400.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas não poderão ser cedidas a terceiros sem prévia oferta aos demais sócios, que terão preferência na aquisição, primeiro os titulares de quotas da mesma classe e, não exercido o direito por estes no prazo de 30 (trinta) dias, os da outra classe, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, convocada por qualquer administrador com antecedência mínima de 8 (oito) dias, observados os quóruns previstos em lei, dispensada a reunião quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade será administrada por até 4 (quatro) administradores, sócios ou não, sendo até 2 (dois) indicados pelos titulares das quotas classe A ("Administradores A") e até 2 (dois) indicados pelos titulares das quotas classe B ("Administradores B"), ficando desde já designados, por prazo indeterminado: como Administradores A, RAIMUNDO NONATO CASTRO FILHO e GERMANA CASTRO LEITE; e como Administradores B, EXPEDITO MOTA SOBRINHO e FRANCISCA VALDENIA MOTA TAVARES, todos acima qualificados.

§ 1º Compete a qualquer dos administradores, isoladamente, a prática dos atos de gestão ordinária, como a compra de mercadorias destinadas à revenda, a venda dos produtos em estoque, a admissão e a dispensa de empregados, a movimentação de contas bancárias e a representação da sociedade perante repartições públicas, instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos.

§ 2º Os atos a seguir relacionados somente obrigarão a sociedade se praticados em conjunto por um Administrador A e um Administrador B: I – a alienação, a oneração, o arrendamento ou a cessão, a qualquer título, de bens do ativo imobilizado, compreendidos os veículos automotores, as máquinas e os equipamentos; II – a contratação de empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis; III – a prestação de garantias reais ou fidejussórias em favor da própria sociedade; IV – a constituição de procuradores para quaisquer dos atos deste parágrafo, devendo o instrumento especificar os atos autorizados e o prazo do mandato, não superior a 1 (um) ano.

§ 3º Vagando a função de administrador de determinada classe, os titulares das quotas dessa classe indicarão o substituto, cuja designação será formalizada em alteração contratual.

§ 4º É vedado o uso da denominação social em atividades estranhas ao objeto social, especialmente em avais, fianças e endossos de favor.

CLÁUSULA NONA – DO PRÓ-LABORE

Os administradores terão direito a retirada mensal a título de pró-labore, fixada de comum acordo pelos sócios, observada a legislação previdenciária e tributária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincide com o ano civil. Ao seu término serão levantados o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou as perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE SÓCIO

Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará com os herdeiros ou sucessores, salvo se estes manifestarem desinteresse, hipótese em que os haveres serão apurados com base em balanço especialmente levantado e pagos em 12 (doze) parcelas mensais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, nem se encontram sob os efeitos dela.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Juazeiro do Norte/CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, os sócios assinam o presente instrumento em via única, para arquivamento na Junta Comercial.

Juazeiro do Norte/CE, 14 de março de 2023.

RAIMUNDO NONATO CASTRO FILHO

GERMANA CASTRO LEITE

EXPEDITO MOTA SOBRINHO

FRANCISCA VALDENIA MOTA TAVARES

Visto: LORENA BEZERRA CALLOU – OAB/CE nº 21.907

```
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – JUCEC
Certifico o registro em 29/03/2023 sob o nº 6188340
Protocolo: 23/030455-1 | NIRE: 23201187452
Empresa: CASTRO MOTA DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA
Autenticação: 2E5A9B0C7D13F842
```